חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תל"ח

עכבר בבית בדוק



מבחן בשאלות פתוחות

1. עכבר ותינוק שנכנסו עם ככר ונמצאו פירורים – מה הדין, ומדוע?

2. בתינוק – כמה פירורים צריך למצוא (2 שיטות, ומה ההלכה)?

3. יודע לאיזה חדר נכנס העכבר – מה צריך לבדוק?

4. כיצד מכריעים בספיקות של עכבר שנכנס ויצא (2 שיטות)? ומה הקשה הב"י על הטור?

5. ככר בשמי קורה ובבור – האם צריך להוציאו (מה פסק הרמב"ם)?

6. מה למדו התוספות מספיקות אלו? והאם מוציאים חמץ מבור או מבטלים (2 שיטות)?

חזרות
על הלכות פסח בביף

סימן תל"ח
עכבר בבית בדוק



תשובות

1 **עכבר ותינוק שנכנסו עם ככר ונמצאו פירורים – מה הדין, ומדוע?**

עכבר – צריך בדיקה; **תינוק** – אין צריך.
טעם: **דרכו של תינוק לפורר**, ואין דרכו של עכבר לפורר. · גמרא

2 **בתינוק – כמה פירורים צריך למצוא (2 שיטות, ומה ההלכה)?**

טור: צריך למצוא פירורים **כדי כל הככר**; אם חסר – יבדוק, שמא פיזר.
רמב"ם: דרכו לפורר בשעת אכילה – מצא **חלק** מהפירורים, אמרינן שאכל את השאר, וא"צ בדיקה (ב"י).
שו"ע: כרמב"ם, והטור כי"א. **מ"ב (ס"ק יא):** העיקר כסברה ראשונה. והסעיף מדבר **אפילו כשביטל** (מ"ב ס"ק א). · טור; רמב"ם; שו"ע; מ"ב

3 **יודע לאיזה חדר נכנס העכבר – מה צריך לבדוק?**

מג"א (מ"ב ס"ק ה): יודע – בודק רק **אותו חדר**. אינו יודע – כספק הגמרא באיזה בית נכנס, **ותלינן להקל** בשניהם. · מג"א; מ"ב

4 **כיצד מכריעים בספיקות של עכבר שנכנס ויצא (2 שיטות)? ומה הקשה הב"י על הטור?**

רמב"ם: פוסקים לפי **האם-תמצי-לומר**.
טור: ביטל – לקולא; לא ביטל – לחומרא.
ב"י: אם תלוי בביטול – כשהתעורר ספק שיבטל עכשיו וילך לקולא! **תירוץ:** כשהספק התעורר לפני הביטול – הבית **חזר לחזקת אינו בדוק**, וביטול כבר לא יועיל. · רמב"ם; טור; ב"י

5 **ככר בשמי קורה ובבור – האם צריך להוציאו (מה פסק הרמב"ם)?**

גרסתנו: ככר בשמי קורה – ואת"ל שצריך להורידו – ככר בבור; ובנפרד – ככר בפי נחש. רש"י שולל גרסה שתולה את האחרון באת"ל.
לכאורה ספק דרבנן לקולא; אך פוסקים כאת"ל – הראשון לחומרא, האחרון לקולא, והאמצעי תלוי בגרסה.
רמב"ם (ב, יד): שמי קורה – **לחומרא**; בור – **לקולא** (כגרסת רש"י); ולא הביא את הנחש.
יראים (הג"מ): כל תיקו דרבנן לחומרא – **הכל לחומרא**. · גמרא; רש"י; רמב"ם; יראים

6 **מה למדו התוספות מספיקות אלו? והאם מוציאים חמץ מבור או מבטלים (2 שיטות)?**

תוס' (ב.): הספיקות מוכיחים שטעם התקנה **חשש אכילה** – "לא אתי למיכלה... ואתי למיכלה".
טור: ביטל – אינו צריך להוציא; לא ביטל – **צריך להוציא**.
רמב"ם: בבור – **יבטל**. נחלקו אם מוציאו (טור) או מבטלו (רמב"ם) – ב"י. ומצאו אחר שעה ששית ולא ביטל – אולי גם הרמב"ם יודה שיוציא (ספיקא דאורייתא).
ראב"ד: חולק – אם אינו מוציאו הוי **כמטמין**. · תוס'; טור; רמב"ם; ב"י; ראב"ד